

Nr. 125 Ressortbesprechung im Reichsjustizministerium vom 27. Mai 1938, 10 Uhr

R 5101/23543, Bl. 238–239 Aufzeichnung des RR Muermann/RfR¹

Beginn: 10:00

Ort: Reichsjustizministerium

[ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DAS ERLÖSCHEN DER FAMILIENFIDEIKOMMISSE UND SONSTIGER GEBUNDENER VERMÖGEN]

Die Sitzung, an der für das Kirchenministerium Ministerialrat Grünbaum und Landgerichtsrat Büchner, für die Reichsstelle für Raumordnung der Unterzeichnete teilnahmen, wurde von Justizminister Gürtner persönlich geleitet. Berichterstatte war Ministerialrat Dr. Koehler. Außerdem war Ministerialrat Dr. Vogels zugegen.

Beginn 10 Uhr, Ende gegen 14½ Uhr.

Justizminister Gürtner hob zu Beginn die beiden Hauptgrundsätze hervor, auf denen der neue Entwurf beruhe, nämlich die Herbeiführung freien Eigentums und die Möglichkeit einer Bindung nur in Form des Erbhofes. Zu letzterem Grundsatz sei zu bemerken, daß die Fideikomnisse im allgemeinen weit größer als 125 ha seien und daß daher im Einzelfalle § 5 des Reichserbhofgesetzes anzuwenden sei². Die Rechtsfigur der Waldgüter werde beseitigt³. Da es jedoch erforderlich sei, die Wälder gegen unforstliche Ausnutzung zu schützen, sehe der Entwurf die Bildung von Schutzforsten vor. Er sei der Meinung, daß diese Angelegenheit besser in einem kommenden Reichsforstgesetz geregelt werde; in dem vorliegenden Gesetz brauche dann nur auf diese Regelung verwiesen werden.

Staatssekretär Alpers (Reichsforstmeister): Auch er sei der Meinung, daß das Recht der Schutzforsten besser in einem Reichsforstgesetz behandelt werde, hieran werde zur Zeit gearbeitet; der Entwurf wird in 3 Monaten fertig sein⁴. Er empfehle daher, § 6 möglichst kurz zu fassen⁵.

Ministerialrat Bretschneider⁶ (REM): Mit der Tendenz des Entwurfes und der Mehrzahl der Einzelbestimmungen sei er einverstanden. Insbesondere mit dem Grundsatz, daß außerhalb des Reichserbhofgesetzes keine weiteren Bindungen mehr möglich sein sollen. Für eine gewisse Übergangszeit rege er an, § 5 des Reichserbhofgesetzes zu erweitern, um zu ermöglichen, daß auch solche

¹ Niederschrift des RJuM: R 3001/10191/5, Bl. 159–165. Zu der Besprechung hatte der RJuM die Ressorts am 12. 5. 1938 unter Übersendung des GesEntw. mit Begründung eingeladen, indem er dessen Dringlichkeit betonte; ebd. Bl. 120–139; R 3001/22129, Bl. 171–190; R 5101/23543, Bl. 109–228 (mit Vorentw.). Zu Intention und Vorgeschichte s. ARH IV, Nr. 98.

² Das ReichserbhofG (REG) vom 29. 9. 1933 (RGBl. I S. 685) begrenzte in § 3 die Größe eines Erbhofs auf max. 125 ha. § 5 REG ermächtigte den REM, davon im Einzelfall Ausnahmen zuzulassen, u. a. dann, „wenn es sich um einen wirtschaftlich in sich geschlossenen und in seinen Ländereien abgerundeten Hof handelt, der sich nachweislich seit mehr als einhundertfünfzig Jahren im Eigentum des Bauerngeschlechts befindet“ (Abs. 2).

³ Vgl. hierzu die Hinweise in ARH IV, Nr. 98 Anm. 14.

⁴ Der Entw. eines ReichsforstG wurde seit Frühj. 1937 angekündigt, aber erst im Jan. 1940 als KabVorl. eingebracht und nie verabschiedet, v. a. wegen der strittigen Ablösung priv. Forstnutzungsrechte. Aktenmaterial s. R 2/4723–4724.

⁵ GesEntw. § 6 Waldschutz: „(1) Waldungen, die sich nach Beschaffenheit und Umfang zu nachhaltiger forstmäßiger Bewirtschaftung eignen, sind durch Bildung von Schutzforsten gegen ordnungswidrige Bewirtschaftung und unwirtschaftliche Zersplitterung zu schützen. In den Schutzforst sollen auch nicht forstlich genutzte Grundstücke und sonstige Vermögensgegenstände des Fideikommißvermögens einbezogen werden, soweit dies zur zweckmäßigen Bewirtschaftung der Waldungen erforderlich ist. (2) Die Bildung von Waldgütern, die Errichtung von Waldstiftungen und anderen Formen der Waldsicherung sind unzulässig. (3) Die näheren Vorschriften über Bildung und Ausgestaltung der Schutzforste erläßt der Reichsminister der Justiz im Einvernehmen mit dem Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft und dem Reichsforstmeister. Dabei können Ausnahmen von den Bestimmungen des Abs. 1 zugelassen werden.“

⁶ In der Vorlage hier und im folg. fälschlich: Brettschneider.

Fideikomnisse, die von dem jetzigen Wortlaut nicht erfaßt würden, in Erbhöfe überführt werden könnten. Im Gegensatz zu § 16 des Entwurfs wünsche Reichsminister Darré die Auflösung aller Waldgüter mit dem Stichtage des Gesetzes (nicht erst bis 1. 1. 1941)⁷. Außerdem wende sich das Reichsernährungsministerium gegen die Neugründung von Stiftungen. Darüber hinaus habe es den Wunsch, daß sich mit dem Inkrafttreten des Gesetzes auch vorhandene Stiftungen automatisch auflösen möchten.

Staatssekretär Alpers erklärte zur Frage der Bildung von Schutzforsten, daß der Reichsforstmeister nur an der technischen Seite interessiert sei, nicht dagegen an der Ermöglichung der Lebensfähigkeit solcher Bindungen.

Justizminister Gürtner wies nunmehr darauf hin, daß die Auflösung der Fideikomnisse zwangsläufig zu einer Gefährdung des wertvollen, bisher in diesem Rahmen verwalteten kunst- und kulturhistorischen Besitzes führe (Schlösser, Kirchen, Gemäldegalerien usw.). Da die Bildung von Erbhöfen nicht immer angängig sei – wenn der Fideikommißbesitzer nicht arisch oder ein Ausländer sei –, müßten zu diesem Zwecke andere Schutz- und Sicherungsmaßnahmen eingeführt werden, etwa die Errichtung von Stiftungen⁸. Das Erziehungsministerium, das Kirchenministerium, das Preußische Finanzministerium und auch das Reichsfinanzministerium müßten hieran interessiert sein; die Finanzministerien deshalb, weil letzten Endes dieser Besitz, der nur unter großen Kosten zu erhalten sei, dem Staat zur Last fallen müßte.

Ministerialrat Brenner (Reichserziehungsministerium) bestätigte dieses, ebenso der Vertreter des Preußischen Finanzministeriums. Auch Ministerialrat Grünbaum erklärte sich für das Kirchenministerium hieran interessiert.

Ministerialrat Bretschneider (REM) betonte demgegenüber nochmals, daß Reichsminister Darré die völlige Auflösung aller Fideikomnisse verlange, ohne daß irgendwelche anders geartete Bindungen, als sie das Reichserbhofgesetz vorsehe, eingeführt würden.

Bei der Besprechung der einzelnen Paragraphen des Entwurfs stellte es sich heraus, daß hinsichtlich des Inhalts der §§ 8, 16 und 18 keine Einigung erzielt werden konnte.

Zu § 8:

Das Reichsernährungsministerium lehnt die Absätze 2 und 3 ab und spricht sich auch gegen die Errichtung reiner Geldstiftungen aus. Entgegengesetzter Ansicht sind aus den dargelegten Gründen das Kultusministerium, das Kirchenministerium und das Preußische Finanzministerium.

Zu § 16:

⁷ Lt. GesEntw. § 1 sollten alle Familienfideikomnisse zum 1. 1. 1939 erlöschen. § 16 *Waldgüter und sonstige Güter* bestimmte aber in Abs. 2: „Bis zur Umwandlung [der Waldgüter] verbleibt es bei den bisherigen Bestimmungen. Die landesgesetzlichen Vorschriften über das Anerbenrecht treten jedoch spätestens mit Beginn des 1. Januar 1939 und bei Waldgütern, bei denen in diesem Zeitpunkte ein Antrag auf Zulassung als Erbhof (§ 5 des Reichserbhofgesetzes) schwebt, mit der Entscheidung über den Antrag, spätestens mit Beginn des 1. Januar 1941 außer Kraft.“ Gleiches verfügte Abs. 3 auch für gebundene Deich-, Wein- und Landgüter.

⁸ Einen Schutzbedarf anerkannte § 7 für „Sachgesamtheiten von besonderem künstlerischen, wissenschaftlichen, geschichtlichen oder heimatlichen Werte (z. B. Bauwerke, Gemäldegalerien, Archive, Büchereien) oder gemeinnützige Einrichtungen“ (Abs. 1), für „Rechte und Ansprüche der Fideikommißgläubiger sowie Versorgungs- und Abfindungsansprüche und Ansprüche ähnlicher Art“ (Abs. 2) und für „Versorgungsmassen (Familienkassen, Abfindungsmassen und ähnliche Massen) sowie Verpflichtungen zu Leistungen an diese Massen“ (Abs. 3).

Im Anschluß hieran bestimmte § 8 *Errichtungen von Stiftungen*: „(1) Zur Erhaltung der in § 7 Abs. 1 bezeichneten Einrichtungen und Gegenstände sowie zur Sicherstellung der Fideikommißangestellten wegen ihrer Ansprüche aus einem Dienst- oder Arbeitsverhältnis und der Versorgungsberechtigten (§ 7 Abs. 2) und zur Erhaltung von Massen der im § 7 Abs. 3 bezeichneten Art können die Fideikommißgerichte auch Stiftungen errichten. – (2) Sollen einer Stiftung land- und forstwirtschaftliche Grundstücke zugewiesen werden, die größer als 25 ha sind, so bedarf die Errichtung der Stiftung der Genehmigung des Reichsministers der Justiz. – (3) Die Errichtung von Stiftungen zu anderen als den in Abs. 1 bezeichneten Zwecken ist unzulässig, insbesondere findet eine Umwandlung von Fideikommissen in Stiftungen nicht mehr statt.“

Das Reichsernährungsministerium will zunächst Auflösung aller Waldgüter und dann Neubildung von Schutzforsten gemäß § 6 des Entwurfs. Der Reichsforstmeister will dagegen die Waldgüter zunächst unverändert in Schutzforsten überführen, um sie dann später einer Nachprüfung zu unterziehen.

Zu § 18⁹:

Hierzu gilt grundsätzlich das zu § 8 Gesagte. Das Reichsernährungsministerium vertritt den Standpunkt, daß Grund und Boden nicht den Zwecken einer Stiftung zu dienen hat.

Das Justizministerium wird auf Grund der Besprechung einen neuen Entwurf aufstellen¹⁰.

Muermann 30/5. 38

⁹ GesEntw. § 18 ermächtigte den RJuM, die aus der Vermögensmasse von Fideikommissen bereits gebildeten Stiftungen, welche allein der Verwaltung von land- und forstwirtschaftl. Grundbesitz dienten, zum Verkauf dieser Grundstücke zu verpflichten, schränkte aber ein: „Verfolgt die Stiftung daneben oder ausschließlich andere Zwecke, so kann dem Vorstand der Stiftung die Veräußerung der land- oder forstwirtschaftlichen Grundstücke insoweit aufgegeben werden, als die von der Stiftung zu erfüllenden Zwecke den Verbleib der Grundstücke in der toten Hand nicht rechtfertigen.“

¹⁰ Nach weiteren Referentenverhandlungen ging dieser Neuentwurf den Ressorts und dem RMRk am 9. 6. 1938 zu; R 3001/10191/5, Bl. 220–236; R 5101/23543, Bl. 276 ff.; R 43 II/1527, Bl. 47–64. Danach konnten u. a. Stiftungen, denen land- und forstwirtschaftl. Grundstücke zugewiesen werden sollten, nur mit ministerieller Genehmigung errichtet werden; bestehende Stiftungen hatten solche Grundstücke bis Ende 1940 zu veräußern, Ausnahmen konnte wieder nur der RJuM genehmigen; auch die Schonfrist für Waldgüter entfiel. Da Einsprüche gegen diese Fassung nicht mehr erhoben wurden, leitete sie der RJuM dem RMRk am 14. 6. 1938 als KabVorl. zu; R 43 II/1527, Bl. 65–82; R 3001/10191/5, Bl. 257–290. Hitler fertigte das *Gesetz über das Erlöschen der Familienfideikomnisse und sonstiger gebundener Vermögen* am 6. 7. 1938 aus (RGL. I S. 825); Anhang, FV 364*. Darstellung s. ECKERT, Familienfideikomnisse, S. 749–756. Eine ErgVO erging am 30. 3. 1939 (RGL. I S. 509), eine *SchutzforstVO* in Vorwegnahme des ReichsforstG am 21. 12. 1939 (RGL. I S. 2459); R 43 II/1527, Bl. 91–133; R 5101/23544.

Zitierhinweis

Nr. 125 Ressortbesprechung im Reichsjustizministerium vom 27. Mai 1938, 10 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d125>